

फैसला लेखनका आधारभूत पक्षहरू

सूर्यप्रसाद पराजुली

प्रस्तुतिका विषयहरू

- ड्राफ्ट फैसला
- जिल्ला अदालतका फैसला
- फैसलाको परिचय
- फैसलाका ढाँचा र खण्डहरू
- फैसला लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू

फैसला: परिचय

- विवादग्रस्त कुरामा पक्ष विपक्षले दिएको सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मन लगाई विवादको टुंगो लाग्ने किसिमको पक्ष विपक्षको हार जित हुने निर्णय भई गरेकोलाई फैसला मान्नु पर्दछ। लालविर वि टेकबहादुर समेत, नेकाप २०२८, नि. नं ६१९
- साविक मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोवस्तको महल १८५ नं, १८९ नं. (ढाँचा)
- फैसला लेख्दा अड्डाले मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा, झगडियाहरूका कुरा नमिली इन्साफ गरी ठहराउनुपर्ने कुरा, त्यस सम्बन्धमा कुनै झगडिया वा कानून व्यवसायीले बहस गरेको भए सो बहसको मुख्य मुख्य बुँदाहरू र त्यस सम्बन्धमा अड्डाले गरेको निर्णय र त्यसको आधार तथा सम्बन्धित कानूनहरू समेत प्रत्येक कुराहरू प्रकरण छुट्याई छुट्याछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्छ।
- फैसला गर्दा एउटै मिसिलबाट गर्नुपर्ने काम मध्ये केही बाँकी राखी पछि बुझी छिन्ने भन्ने व्यहोरासँग फैसला गर्नु हुँदैन। मु.ऐ. अ.बं १९२, मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५, नियम ३७

परिभाषा

A judgment of a court is the official, final determination or sentence of the law pronounced by a competent judge or court in a legal action or proceeding. - Black's Law Dictionary

Judgment

A judge should be clear in his mind as to what he is going to decide and be ready to do so, there is always a danger that hurried judgment will omit something of importance and lead either to an appeal or at least impart a feeling of real injustice in the losing party. – Andrew Goodman.

A good Judgment

- **Precise**
- **Clear and simple language**
- **Logical flow**
- **Well- Reasoned and Analyzed**
- **Legal competence**
- **Fair and impartial**

फैसलाका पाठक

- पक्ष
- माथिल्ला अदालत
- न्याय परिषद्
- कानून व्यवसायी
- प्राज्ञिक क्षेत्र
- अन्य न्यायाधीश
- सरकार
- आफू
- संचार क्षेत्र
- विदेशी

फौजदारी मुद्दाको फैसलाको प्रकार

- हारजित फैसला: मुफौकासं दफा १३१
- खारेजी फैसला: मुफौकासं दफा ५१, ८६(३)
- सरकारवादी मुद्दा फिर्ता- मुफौकासं दफा ११६

फौजदारी ...

- दुनियावादी मुद्दा फिर्ता: मुफौकासं दफा ११६क
- मिलापत्र: मुफौकासं दफा ११७ र ११८ (सरकारवादी- सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानी नोक्सानी, वैदेशिक रोजगार समेत)
- सरकारवादी मुद्दा फिर्ता: मुफौकासं दफा ११६
- मुलतबी: मुफौकासं दफा ९७, ९८

देवानी मुद्दाको फैसलाको प्रकार

- हारजित फैसला: मुदेकासं दफा १९७
- खारेजी फैसला: मुदेकासं दफा १३३
- फिर्ता- मुदेकासं दफा १९६

फैसला लेखनसम्बन्धी ज्ञान र सीप

- तथ्यको ज्ञान
- कानूनको ज्ञान
- ढाँचाको ज्ञान
- वाक्य संयोजन क्षमता
- शब्दहरूको प्रयोगमा छनौट

ज्ञान र सीप...

- सिर्जनशीलता
- अनुभव
- रुची
- विश्लेषण क्षमता
- व्यक्तिको प्राकृतिक स्वभाव.....

फौजदारी मुद्दामा फैसलाको ढाँचा

- जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ६७/ अनुसूची ५
- मुफौकासं, २०७४ को दफा १३१/अनुसूची ४३- शुरु फैसला
- मुफौकासं, २०७४ को दफा १५०/अनुसूची ४७/४८- पुनरावेदन
- बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को अनुसूची -८
- अन्य अदालत र न्यायाधिकरणको नियमावलीमा तोकिएको ढाँचा (जस्तै विशेष अदालत नियमावली २०८०, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६८)

देवानी फैसलाको ढाँचा

- मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १९
- मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची २३

फैसलाका मुख्य खण्डहरू

- शीर खण्ड
- तथ्य खण्ड
- ठहर खण्ड
- तपसिल खण्ड
- हस्ताक्षर खण्ड

शीर खण्ड

- अदालतको नाम
 - इजलास
 - न्यायाधीशको नाम
 - मुद्दाको नम्बर र रजिष्ट्रेशन नम्बर
 - निर्णय नम्बर
- वादी प्रतिवादीको नाम
 - मुद्दाको नाम
 - वादी प्रतिवादीका प्रमाण (साक्षी र लिखत प्रमाण)
 - अदालतबाट बुझिएका प्रमाण
 - क्षेत्राधिकार

सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको तथ्य खण्ड

- जाहेरी, पत्र, प्रतिवेदन
- मुचुल्काहरू: घटनास्थल, खानतलासी, वरामदी
- सनाखत कागज
- अनुसन्धानका क्रममा भएको प्रतिवादीको बयान
- कुनै चिज वस्तु वा शारिरीक परीक्षण गरिएको भए सो को प्रतिवेदन

तथ्य खण्ड

- प्रमाण स्वरूप संकलित कागज विवरण
- अभियोग माग दावी
- अदालतमा भएको प्रतिवादीको वयान
- अदालतका आदेशहरू
- बकपत्र, दशी प्रमाण, अन्य संकलित प्रमाण, प्रमाण मिसिल, लगाउ मुद्दा, प्रमाण लाग्ने पत्राचार

देवानी मुद्दाको तथ्य खण्ड

- फिराद/ उजुरीको बेहोरा
- प्रतिउत्तरपत्रको बेहोरा/ प्रतिदावी भए सोको बेहोरा
- अदालतका आदेशहरू/ पत्राचारहरू
- लिखत प्रमाण / प्रमाण मिसिल
- नाप नक्सा मुचुल्का/ सरजमिन
- बकपत्र
- लगाउका मुद्दा

फैसला लेखनको तयारी

- टिपोट कितावको व्यवस्थापन
 - मुद्दा र पक्षको विवरण
 - कानून व्यवसायीको नाम
 - दुई पक्षको माग वा जिकिर
 - सम्बद्ध कानून
 - मुख्य प्रमाण
 - ठहरका आधारहरू कि पूर्ण पाठ?
- राय किताब
 - कति लेखे
 - छोटो लेखदा पनि अनिवार्य कुराहरू नछुटाउने
 - पूर्ण पाठ?

टिपोट खण्डः ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

- ढाँचाः मुख्य कुराहरू नछुटाउने।
- मुख्य तथ्यहरूः लामो हुनु आवश्यक छैन। खासगरी ठहर खण्डसँग सम्बद्ध विषय छुट्नु हुँदैन र तथ्यबाट मुद्दाको घटना र प्रमाण बुझिनु पर्छ।
- तथ्यको विषयलाई सानो शीर्षक बनाएर गाढा अक्षरमा लेख्न सकिन्छ।
- कागजको मिति, कार्यालयको नाम आदि खुलाउनु राम्रो हुन्छ।
- लगाउका मुद्दाको नं. तथा बुझिएका प्रमाण मिसिलको उल्लेख गर्नुपर्छ।
- पुनरावेदन तहबाट प्रमाण बुझिएको भए सो कुरा लेख्ने।

टिपोट खण्डः ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

- टिपोट गर्दा समग्र लिखत पढेर त्यसको संक्षेपीकरण प्रस्तुत गर्ने
- टिपोट गर्दा मुख्य तिथि मिति, विवरण, कित्ता नम्बर, रजिष्ट्रेशन नम्बर तथा कानूनको दफा आदि उल्लेख गर्न नछुटाउने
- भन्ने समेत ब्यहोराको भन्ने शब्दहरूको प्रयोग गर्ने
- टिपोट बनाउँदा प्रयोजनपरक रूपमा बनाउने
- लगाउमा फैसला भएका मुद्दाको उल्लेख

टिपोट खण्डः ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

- टिपोट सारै लामो र छोटो नबनाउने
- एउटा विषय एउटा BULLET वा अनुच्छेदमा लेख्ने
- धेरै व्यक्तिको भनाइ एउटै भए नाममात्र लेखेर समेतको भन्न हुन्छ ।
- ठहरसँग सम्बद्ध कुराहरू नछुटाउने

फैसलामा उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरु: जिअनि, २०७५, नियम ६७

- पक्ष विपक्षको दावी तथा जिकीर
- निर्णय गर्नुपर्ने विषय
- दुवै पक्षका प्रमाणका कुरा
- कानूनी प्रश्न भएकोमा त्यसको व्याख्या
- साक्षी वा सरजमिनको बकपत्रको सारांश

फैसलामा उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरु: जिअनि, २०७५, नियम ६७

- पक्षहरूले तथ्य र कानूनका सम्बन्धमा उठाएका प्रश्नहरु
- कानून व्यवसायीका बहसका मुख्य बुँदाहरु
- फिराद पत्र प्रतिउत्तर पत्र वा कानून व्यवसायीको बहसको क्रममा उल्लिखित नजिर वा कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा लागु हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट विश्लेषण
- कारण सहितको निर्णय र त्यसको आधार तथा तत्सम्बन्धी कानूनहरु

ठहर खण्डको संरचना

- इजलास समक्ष पेश भएको ब्यहोरा
- कानून व्यवसायीको वहस/वहसनोटको मुख्य बुँदा
- पक्षहरूको मुख्य दावी, जिकीर वा पुनरावेदन माग
- ठहर गर्नु पर्ने विषय वा प्रश्नहरू
- पुनरावेदन फैसलामा शुरु फैसलाको संक्षिप्त ब्यहोरा

ठहर

- सम्बद्ध प्रमाणहरुको विश्लेषण
- सम्बद्ध कानून, नजिर र तथ्य बिचको सम्बन्ध
- दावी, जिकिरको समर्थन वा खण्डन
- शुरु फैसला मिले नमिलेको कुरा (पुनरावेदनमा)
- आधार कारण सहितको निश्कर्ष/ ठहर

ठहर

- कसूर ठहर गरेको वा सफाई दिएको वा शुरु फैसला सदर वा उल्टी गरेको
- सजाय निर्धारणको लागि पेश हुने भए सोको आदेश
- भराउनु पर्ने विगो
- क्षतिपूर्ति शुल्क

ठहर

- थप सजाय वा पटक कायम
- धनमाल फिर्ता आदि
- फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क. बमोजिम जन्मकैदको सजायमा रायको प्रयोग
- बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३६ बमोजिम सजाय स्थगन वा सजाय भुक्तानको शर्त

सजाय निर्धारण सुनुवाइ

- सजाय निर्धारणको लागि अर्को पेशी तोक्ने
- कसूर ठहरको संक्षिप्त आदेश
- सजाय पूर्वको प्रतिवेदन माग
- सजाय निर्धारण गर्दा सोको आधार कारणको विवेचना
- सजायको उद्देश्य, मार्गदर्शन, कसूरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्थाको विवेचना
- कैद जरिवाना, क्षतिपूर्ति र बिगो भराउने कुरा

ठहर खण्ड लेखन: ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

- कानून व्यवसायीको भनाइको संक्षिप्त व्यहोरा लेख्ने ।
- ठहर गर्नुपर्ने प्रश्नहरू उल्लेख गर्ने ।
- आधार, कारण, कानून, नजिर सहितको विश्लेषण गर्ने ।
- अन्तिम नतिजा स्पष्ट हुने गरी ठहर लेख्ने ।
- ठहरका आधारमा तपसिल तयार गर्ने ।

ठहर खण्ड लेखन: ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

- कानून व्यवसायीको नाम र पदवी सही रूपमा उल्लेखन
- मुद्दाको मुख्य अभियोग/वादी दावी, प्रतिउत्तर र सुरु अदालतको फैसलाको संक्षिप्त टिपोट
- फैसला लेख्दा माग दावी तथा ठहर उल्लेख गर्दा सम्बद्ध कानूनको व्यवस्था उल्लेख गर्ने
- नजीर राख्दा मिल्ने खालको हो भन्ने सुनिश्चित हुने

ठहर खण्ड लेखन: ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

- रीट खारेज भएकोमा अन्तरिम आदेश स्वतः खारेज भएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गर्ने
- कैद जरिवाना क्षतिपूर्ति जफत विगो भराउँदा अंक तोकेर ठहरमा नै लेख्ने
- धेरै प्रतिवादी भएको अवस्थामा सम्बन्धित पुनरावेदकको हकमा मात्र सीमित भई फैसलामा ठहर लेख्ने
- राय किताबमा उल्लेख भएको नतिजा भन्दा फरक नहुने गरी फैसला लेख्ने ।

तपसिल

- कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्तिको लगत र कार्यान्वयन
- दशी सामानको व्यवस्थापन- फिर्ता वा जफत
- धरौटि वा जमानत फिर्ता वा जफत

तपसिल

- क्षतिपूर्ति शुल्क
- पुनरावेदनको म्याद
- नक्कल
- लगत कट्टा
- विद्युतीय अभिलेख र अपलोड

हस्ताक्षर खण्ड

- न्यायाधीशको नाम
- फैसला मिति: कसूर ठहर र सजाय निर्धारण
- प्रमाणीकरण मिति
- सहयोगी कर्मचारी
- फाँट

फैसला लेखनमा हालको प्रचलन

- खण्डहरू छुट्याउने
- तथ्यको शीर्षक दिने
- प्रकरण नम्बर राख्ने, उप-शीर्षक दिने
- महत्वपूर्ण कुरालाई बोल्ड, इटालिक, अण्डरलाइन दिने

प्रचलन

- साभार गर्दा इन्भर्टेड कमा दिने वा दुवै साइडमा भित्र पारेर लेख्ने
- फुटनोट दिने वा कोष्ठमा लेख्ने
- वढी विवेचना र लामो फैसला
- कपी पेष्ट
- शुद्धतामा सजगता

द्विविधा पर्ने विषय

- राय कितावमा कति लेख्ने?
- के के लेख्ने?
- सजाय निर्धारणको लागि राख्नुपर्ने अवस्था
- सजाय निर्धारणमा कति कुरा लेख्ने?

द्विविधा

- सजाय निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शनको प्रयोग
- फैसलामा व्याख्या कति गर्ने?
- नजीर उल्लेखनको आवश्यकता
- प्रमाणीकरण मिति

फैसला लेखनका केही कमजोरीहरू

- ठाँचा र संरचनामा विविध अभ्यास
- टिपोट अति लामो वा अति छोटो
- ठहर खण्ड र तथ्यहरूको वेमेल
- शीर्षक उप-शीर्षक विभाजनमा अन्योल र विवधता
- शब्द र वाक्य संरचनामा अशुद्धता

कमजोरी

- जटिल र अस्पष्ट वाक्य संरचना
- प्रस्तुतीकरणमा पुनरावृत्ति
- सिलसिला नमिल्ने
- ठूला अनुच्छेदहरू
- माग दावी र स्पष्ट उल्लेख नहुने

कमजोरी

- कानून व्यवसायीको भनाइको कम उल्लेख
- सम्बद्ध प्रमाण, कानूनी व्यवस्था र तथ्यको विवेचना कम हुने
- ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन नगरी लेख्ने
- सजाय निर्धारणको पर्याप्त विवेचना नहुने

कमजोरी

- तपसिल खण्डलाई वेवास्ता
- मिति तथ्याङ्कहरु रुजु नगर्ने
- कपि पेष्ट गर्दा सजगता नराख्ने
- धेरै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था

विशेष सजगताका विषय

- कर्मचारीको मात्र भरमा नपर्ने ।
- आफ्नो लागि ढाँचा बनाउने र कर्मचारीलाई त्यसको वारेमा सिकाउने
- सकेसम्म मुद्दाका पक्षहरूले पनि बुझ्न सक्ने भाषाको प्रयोग गर्ने ।
- तथ्य खण्ड, ठहर खण्ड र तपसिल खण्डबीच सामञ्जस्यता राख्न ध्यान दिने ।
- ठहर गर्नुपर्ने प्रश्नको सिलसिलेवार विश्लेषण र उत्तर दिने ।

विशेष सजगताका विषय

- प्रमुख दावीका विषयमा लेखन नछुटाउने
- भाषा परिमार्जनका लागि निरन्तर प्रयास गर्ने।
- ऐन कानून र नजिरको पालनामा सतर्कता अपनाउने
- फैसला अनावश्यक लामो नवनाउने।
- अंग्रेजी शब्दावलीको प्रयोग गर्दा नेपाली भाषामा पछि कोष्टकमा अंग्रेजीमा लेख्ने

धन्यवाद